UE A2 | LÉGISLATION, DÉONTOLOGIE, ÉTHIQUE

VSS — Lois et textes à retenir

Feuille complémentaire au cours de G. Swinnen • mise à jour 15/10/2026

DÉFINITIONS ET INFRACTIONS

Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025

Introduit dans le Code pénal la définition du consentement : libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Art. 222-22 (en vigueur depuis le 08/11/2025).

Art. 222-22, Code pénal

Une agression sexuelle est un acte sexuel non consenti. Le silence ne suffit pas à prouver un accord. Violence, contrainte, menace ou surprise excluent le consentement.

Art. 222-23, Code pénal

Définit le viol : pénétration sexuelle ou acte bucco-génital/bucco-anal imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. Crime, 15 ans de réclusion à la base.

Art. 222-23-1 et 222-23-2, Code pénal

Violences sexuelles sur mineurs : situations particulières de mineur de moins de 15 ans et de viol incestueux ; vérifier le lien familial, l'autorité et l'écart d'âge selon le texte.

Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021

Renforce la protection des mineurs contre les violences sexuelles et incestueuses ; crée des qualifications spécifiques.

Art. 222-27, Code pénal

Réprime les agressions sexuelles autres que le viol : attouchements ou actes sexuels imposés dans les conditions de la loi.

Art. 222-33, Code pénal

Réprime le harcèlement sexuel : propos ou comportements répétés, ou pression grave même unique pour obtenir un acte sexuel.

Art. 222-33-1-1, Code pénal

Réprime l'outrage sexiste ou sexuel aggravé. Actualisé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août.

Art. R.625-8-3, Code pénal

Réprime l'outrage sexiste ou sexuel simple (contravention). Un acte isolé peut suffire.

Art. 225-1 et 225-2, Code pénal

Définissent et répriment certaines discriminations, notamment liées au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre.

SECRET, PROTECTION ET SOINS

Art. 226-13, Code pénal

Sanctionne la révélation illicite d'une information couverte par le secret professionnel.

Art. 226-14, Code pénal

Prévoit des cas précis permettant de signaler des sévices ou violences sans sanction du secret ; pour les violences conjugales graves, conditions cumulatives très encadrées.

Art. R.4312-18, Code de la santé publique

L'IDE protège une personne victime de sévices. Mineur ou personne qui ne peut se protéger : devoir d'alerte, sauf circonstances particulières appréciées en conscience.

Art. 223-6, Code pénal

Oblige à porter assistance à une personne en péril si l'on peut agir sans risque pour soi ou autrui.

Art. L.1111-4, Code de la santé publique

Le patient décide des soins après une information adaptée ; son consentement est recherché et son refus pris en compte.

Art. 375, Code civil

Permet une mesure de protection judiciaire pour un mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou le développement sont en danger.

À retenir : décrire les faits, protéger, alerter dans le cadre légal — ne pas qualifier pénalement à la place de la justice.

Sources : Code pénal, Code de la santé publique, Code civil, Légifrance (versions en vigueur au 15/10/2026).
https://www.legifrance.gouv.fr/ | Cours UE A2 VSS (diaporama de 73 pages)